

3. 업무 분야별 문제점 및 조치할 사항

가. 새출발기금 운영

조치요구서 - 1

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 소상공인자영업자새출발기금(주) 총회 · 이사회 및 실무
협의회·심사제도 운영 불철저
2. 소관부점 : △ △ △ △
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「직무규정」 제3조 및 「임시조직 설치 및 운영에 관한 기준」에 따라 코로나19 피해 지원구조 개발 및 운영기반 마련을 위한 부사장 직속의 '□□□ □□□□' 임시조직을 운영(0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 0.)하며 소상공인자영업자새출발기금(주)(이하 “새출발기금(주)”라 한다)를 설립하였다.

△ △ △ 처(舊□□□ 처 0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 0.)는 「업무분장세칙」 제16조 제1호에 따라 새출발기금(주) 운영총괄 업무를 수행하고 있고, 같은 조 제8호에 따라 새출발기금 신청자격 심사를 담당하고 있으며

새출발기금(주)(위탁자)와 공사(자산관리자)가 체결한 자산관리위탁계약서(이하 “위탁계약서”라 한다)에 따라 위탁자로부터 자산의 관리·운용·처분 등에 관한 업무 및 기타업무를 수탁받아 자산관리자로서 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(1) 발기인총회 · 주주총회 · 이사회 등 안건확정 및 결과보고 내부승인

새출발기금(주)와 공사가 체결한 위탁계약서 제3조에 따르면 주주총회 및 이사회에의 운영에 관한 업무를 공사에 위탁한다고 되어 있고

위탁계약서 제21조에 따르면 자산관리자는 위탁자의 이사회로부터 승인받은 「소상공인자영업자새출발기금 운영 기준」에 따라 업무를 처리 하되, 기준에서 정하지 않은 사항과 세부업무 처리 사항 등은 자산 관리자의 내규를 준용 및 제정하여 처리할 수 있다고 되어 있다.

또한, 공사 「위임전결규정」 제3조 제1항에 따르면 전결권자의 전결 행사는 ‘위임전결실행기준표’에서 정한다고 되어 있고, 제4조에 따르면 기준표에 명시되지 아니한 사항은 유사한 사항에 준하여 처리하되 중요한 사항인 경우에는 차상위자의 결재를 받아야 한다고 되어 있는데

해당 법인 운영 사무는 새출발기금(주) 자체적으로 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 위탁계약서에 따라 자산관리자의 책임하에 수행하는 업무라고 봄이 타당하다.

따라서, 공사가 새출발기금(주) 설립 · 운영을 위한 발기인총회 · 주주 총회 · 이사회 등의 안건 확정이나 개최 · 결과보고 시 [표 1]과 같이 공사 위임전결실행기준표에 따라 ‘사장’이나 ‘이사’로부터 결재를 받아 업무처리 하여야 한다.

[표 1] 위임전결실행기준표(발체)

“기재생략”

(2) 이사회 개최 절차

새출발기금(주) 「이사회 규정」(이하 “이사회 규정”이라 한다) 제8조에 따르면 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며 긴급을 요하거나, 토의가 불필요한 경우, 천재지변 등으로 출석할 수 없는 경우와 같이 특수한 상황에 한하여 의장이 인정하는 때에는 회의를 소집하지 아니하고 문서에 의하여 결의할 수 있다.

(3) 실무협의회 및 심사제도 운영

새출발기금(주)와 채권양도기관 간 체결한 「소상공인·자영업자 새출발기금 지원 협약」(이하 “협약”이라 한다) 제2조 제21호에 따르면 ‘실무협의회’란 새출발기금, 한국자산관리공사, 신용회복위원회, 업권별 협회, 채권금융회사 및 보증기관 중에서 선정되는 기관(총 26개 기관)들로 조직되고 운영되는 기구라고 되어 있고

협약 제29조 제1항에 따르면 실무협의회 간사는 한국자산관리공사로 한다고 되어 있으며, 같은 조 제3항에 따르면 회의 및 협의결과에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다고 되어 있다.

「위원회 설치·운영 세칙」 제2조 제1호에 따르면 ‘위원회’란 명칭을 불문하고 공사 소관업무 심의·의결 등을 위한 합의제 기구를 말한다고 되어 있고, 제9조 제1항 제1호에 따르면 국민의 권리·의무와 관련된 사항을 심의·의결하는 경우 회의록¹⁾을 작성, 출석위원 전원의 서명을 받아 보관하여야 한다고 되어 있으며, 제7조 제1항에 따르면 해당 위원들에게 회의개최 일정은 7일 전, 안건과 회의자료는 3영업일 전까지 위원에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「새출발기금 지원 심사제도의 운영에 관한 요령」 제4호에 따르면 [그림 1]과 같이 질적심사는 계량심사 이후 심의·의결 대상에 명백히 해당되지 않는 차주(고의 연체)를 선별하는 심사로 질적심사 위원은 외부 전문가 10인(5인씩 2개 분과)으로 구성, 분과 재적위원 과반수의 출석으로 성립하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 결정한다고 되어 있다.

[그림 1] 새출발기금 지원 심사제도 프로세스

“기재생략”

한편, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제16조 제1항 및 같은 법 시행령 제16조에 따르면 공공기관은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무 입안부터 종결까지 업무수행의 모든 과정·결과, 보고·검토사항을 기록물로 남겨 관리하여야 한다고 되어 있고

「기록물관리세칙」 제5조 제1항에 따르면 문서 작성 시 업무의 성격 등을 고려하여 특별한 사정이 있는 경우가 아닐 경우 전자문서시스템에 따라 전자문서로 작성함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

1) 같은 세칙 제9조 제2항에 따르면 회의록에는 회의일시·장소·안건, 참석자·배석자, 회의 내용·결과 및 그밖에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 새출발기금(주)의 회사 설립, 총회·이사회, 실무협의회·심사제도 운영, 기록물 관리 현황 등을 점검한 결과

(1) 발기인총회·주주총회·이사회 등 안전확정 및 결과보고 내부승인 부적정

새출발기금(주)의 제1차 발기인총회(0000.00.00.)는 총회 계획 및 주요 안전에 대해 ‘사장’ 결재를 득하였으나, 제2차 발기인총회(0000.00.00.)의 경우 회사 「정관」 승인 등 중요안전 확정임에도 ‘사장’이 아닌 ‘실장(□□□□□실장)’ 전결로 확정하였으며, 두 회의 모두 결과보고 기록이 부재하였고

2023년 제1차 주주총회(0000.00.00.) 개최계획(안전확정) 및 결과보고는 제1기 결산 재무제표 승인 및 「정관」 일부개정 등 중요안전을 다루었음에도 각각 ‘사장’, ‘이사’가 아닌 모두 ‘처장(□□□□□장)’ 전결을 득하였으며

2022년 제3차 이사회(0000.00.00.) 업무 개최계획은 위탁수수료 산정 기준 및 2023년도 운영계획에 관한 중요안전을 다루었음에도 ‘이사’ 전결로 실행한 후 결과보고는 ‘처장(□□□처장)’ 전결로 처리하였다.

특히, 감사대상기간 동안 실시한 주주총회 3회, 이사회 10회 모두 정당한 결재권자로부터 내부승인을 받지 않은 것으로 파악되는 등

[표 2] 및 [별표 1] “발기인총회 등 회의 안전확정·결과보고 부적정 명세”와 같이 결재기록 부재·전결권 미준수 사례 00건이 확인되었다.

[표 2] 발기인총회 등 회의 안건 확정 및 결과보고 부적정 현황

회사명	회의구분(개최횟수)	결재유형	건 수
-----	------------	------	-----

“기재생략”

(2) 이사회 안건 의결 임의 수정

새출발기금(주) 2022년 제3차 이사회(0000.00.00.) 회의록에 따르면 당시 2개 안건에 대해 다수 이사의 의견에 따라 이사회 의장이 차후에 수정하는 것을 전제로 일부 수정의결 하였는데,

이사회 규정에 따르면 수정의결 시 수정된 안건을 다시 의결하기 위해 회의를 소집하거나 문서에 의하여 결의하여야 하는데도 안건 수정 의결 확정에 대하여 이사 보고·승인 없이 부점장 전결(0000.00.00.)을 득한 후, 차기 이사회인 2023년 제1차 이사회(0000.00.00.) 회의 시 간사가 구두로 이사회 의견을 반영하여 안건을 수정하였다고 보고함으로써 두 안건을 수정 의결²⁾된 것으로 처리하였다.

또한 새출발기금(주) 2023년 제2차 이사회(0000.00.00.)의 제2호 안건으로 「소상공인·자영업자 새출발기금 지원 협약」 개정(안)을 의결 하였는데,

단순 업무 착오사항이라는 이유로 이사회 승인이나 의결없이 해당 안건 제8조 제3항 제1호의 문구를 임의로 수정³⁾하여 부점장 전결

2) 1. “(제4호 의결 안건) 새출발기금 위탁수수료 산정 기준 수립(안)” - “캠코 투입인력에 대한 직·간접 투입인원 인건비 및 간접비에 대한 산출근거, 정산기준 미흡” 지적 후 구체적인 원가산출 동인 세부 구분내용 수정

2. “(제5호 의결 안건) 새출발기금 2023년도 운영계획(안)” - “기금관리비 00억 원 예산편성에 대한 근거 이의제기 및 재기지원 사업 예산편성 미반영 불일치” 지적 후 수정

3) (기존) “보증기관의 상계는” → (변경) “보증기관의 보증부대출에 대한 상계는” 으로 임의

(0000.00.00.)을 득하였고

임의 수정한 협약(안)이 이사회 의결을 거쳐 개정 완료되었다고 협약 기관에 대외공문 통지(0000.0.0.)한 후 업무처리 기준으로 활용하는 등

이사회 안건 수정 의결 시 정당한 의결 없이 부점장 전결로 수정한 0건이 확인되었다.

(3) 실무협의회 및 심사제도 운영 불철저

실무협의회는 경우 0000.00.00.4)과 0000.00.00.5)에 총 2차례 개최 하였는데도 2차례 모두 협약 제29조 제3항에 따른 회의록을 작성하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 새출발기금 지원 심사 과정 중 고의연체 여부를 판단하는 질적 심사의 경우 0000.00.00.부터 0000.00.00.까지 총 16차례 개최되었고, 매회 회의 참석수당(20만 원 ~ 30만 원/인⁶⁾)을 지급하는 등 사실상 위원회에 해당하는데도

[표 3]과 같이 질적심사에 대한 회의록을 한 번도 작성하지 않은 것으로 확인되었으며, ‘회의 개최 통지’에 대한 내부결재 전자문서를 남기지 않은 총 00건도 확인되었다.

[표 3] 질적심사 개최 현황

수정함으로써 사실상 뜻이 다르며 대상범위가 좁게 적용 됨

- 4) (안건) 새출발기금 신청 취소기준 도입 및 매입절차 개선, 새출발기금 협약기관 확대 등
- 5) (안건) 새출발기금 지원대상 확대, 상계권 행사기준 개선, 채권매입 할인율 조정 등
- 6) 2회차~4회차 30만 원, 이후 20만 원

회 차	개최일	회의록 작성	개최 내부분서	결과보고 내부분서	비 고
-----	-----	--------	---------	-----------	-----

“기재생략”

* 제1차 질적심사의 경우 ‘계량심사’ 결과 대상자가 없어 미개최함

이는 ‘질적심사’의 경우 「새출발기금 지원 심사제도의 운영에 관한 요령」 상 ‘회의록’에 관한 사항과 ‘회의 개최 통지’에 관한 사항이 없는 것에서 기인하므로⁷⁾ 해당 내용을 추가할 필요가 있다.

[소관부점 의견] oooo처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 새출발기금(주)의 총회·이사회 운영업무 및 실무협의회·질적심사 관련 업무를 철저히 하고, 회의록 작성 등과 관련된 내규를 개정하겠다고 하였다.

7) 그 외 ‘심사위원회’, ‘재심위원회’의 경우 ‘회의록’과 ‘회의 개최 통지’에 관한 조항이 해당 요령에 기재되어 있음

4. 조치할 사항

0000처장은 새출발기금(주)의 ① 주주총회 및 이사회 운영 시 결재·전결권 미준수, ② 이사회 의결 안건 임의 수정, ③ 실무협의회 및 질적심사 회의록·개최통지 문서 누락 등이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

「위원회 설치·운영 세칙」에 따라 「새출발기금 지원 심사제도의 운영에 관한 요령」에 질적심사와 관련된 ‘회의록 작성’과 ‘회의 개최 통지’에 관한 조항을 추가하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

발기인총회 등 회의 안건확정·결과보고 부적정 명세

회사명	순번	연도	회의	회차	결재유형	결재권자		소관부점
						정당	실제	

“기재생략”

회사명	순번	연도	회의	회차	결재유형	결재권자		소관부점
						정당	실제	

“기재생략”